

1500499-54.2020.8.26.0180

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... conhecida dos meios policiais em virtude de trafico de drogas, fazendo contato com o veiculo Gol, cor prata, conduzido pela ré tendo como passageiro seu marido. Que ao notar a presença da viatura Everaldo saiu rapidamente e ao realizar abordagem no veiculo a ré retirou do sutiã dois "ependorf's" de cocaína, confirmando que era para uso proprio. Que não foi encontrado nada de ilícito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida 9 de Julho. nº 90, . - CENTRO

CEP: 13990-000 - Espírito Santo do Pinhal - SP

Telefone: (19) 3651-5811 - E-mail: pinhaljec@tjsp.jus.br

1500499-54.2020.8.26.0180 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500499-54.2020.8.26.0180

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATHALIA RAFAELA COCCOLI IZIDORO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

Vistos.

NATHALIA RAFAELA COCCOLI IZIDORO foi denunciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO por infração do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que no dia 25 de julho de 2020, por volta de 01:23h na Praça Augusto Leite, Vila São Pedro, nesta cidade e Comarca de Espírito Santo do Pinhal portava, para consumo próprio, o entorpecente mencionado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O processo encontra-se formalmente perfeito.

A denúncia foi recebida às fls. 103/104 tendo a defensora apresentado defesa previa às fls. 99/101. Como medida de instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e realizado o interrogatório da denunciada.

As alegações finais foram apresentadas pelas partes às fls. 108/111 e 116/118.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

É procedente a denúncia.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 04; auto de constatação preliminar de fl. 05 e no laudo químico-toxicológico de fls. 127/129 que após análise constatou-se que o material apreendido foi positivo para "cocaína", substância incluída na Portaria nº 344/98 do Serviço Nacional de

Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, de uso proibido.

A autoria é certa e recai sobre a ré.

Em solo policial a ré confessou ser usuaria de drogas e que o entorpecente encontrado em sua posse era para seu consumo. Em juízo, corroborou a confissão afirmando que à época dos fatos estava em situação de dependência mas que atualmente está em tratamento.

O policial militar Márcio Henrique Lino disse que estava em patrulhamento com o policial Haddad pelo Bairro Vila São Pedro quando avistaram Everaldo, pessoa conhecida dos meios policiais em virtude de tráfico de drogas, fazendo contato com o veículo Gol, cor prata, conduzido pela ré tendo como passageiro seu marido. Que ao notar a presença da viatura Everaldo saiu rapidamente e ao realizar abordagem no veículo a ré retirou do sutiã dois "ependorf's" de cocaína, confirmando que era para uso próprio. Que não foi encontrado nada de ilícito na posse do passageiro nem de Everaldo.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Ricardo Haddad Filho.

A palavra policial é digna de toda a credibilidade, sendo dotada de fé-pública, nada havendo que a desabone. Estes são os fatos que emergem das provas dos autos. Em suma, provada tanto a materialidade quando a autoria delitiva está corroborada pela robusta prova oral. Em conclusão, deve a presente ação penal ser acolhida integralmente nos termos da denúncia ministerial.

Para o crime de porte de droga para uso próprio, entre as penas cominadas isolada ou cumulativamente para o delito (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), opto por lhe aplicar apenas a de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, I, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de N.R.C.I. para declará-la incurso nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, em consequência, condená-la à pena de advertência.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, em vista da pena aplicada. Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado da presente decisão expeça-se:

- (i) mandado para seu integral cumprimento;
- (ii) ofício ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, em cumprimento ao disposto pelo art. 72, §2º, do Código Eleitoral, comunicando a condenação da ré, com sua identificação, acompanhada de cópia da presente decisão para cumprimento do quanto estatuído pelo art. 15, III, da Constituição Federal;
- (iii) ofício ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu e, por fim,
- (iv) certidão de honorários à patrona nomeada à ré à fl. 94.

PIC.

Espirito Santo do Pinhal, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA